

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה

פ/25/864

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הפליה מחמת מראה והתנניית רישיון עסק באיסור הפליה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), אחרי "ארץ מוצא" יבוא "מראה".

2. הוספת סעיף 5א אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

"התנניית רישיון 5א. מי שהפר את הוראות סעיף 3 או 4 יראו אותו כמי עסק באיסור הפליה שלא קיים תנאי מתנאי רישיון עסק, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968²."

דבר הסבר

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – החוק), נועד, בין היתר, למנוע את תופעת הסלקציה בכניסה למקומות בילוי, המופעלת פעמים רבות כלפי אנשים ממוצא מסוים. על מנת להבטיח שלא תיעשה סלקציה על פי חזות חיצונית, מוצע להוסיף לרשימת עילות ההפליה האסורות באספקת מוצר, שירות או כניסה למקום בידור או מקום ציבורי, גם את מראהו של אדם.

הסדרת מקומות בילוי כעסקים היא באחריות הרשויות המקומיות, המוסמכות לטפל בכל תחומי הרישוי של עסקים ואופן הפעלתם בתחומן. חרף האמור, אין בידי הרשויות המקומיות כלי אכיפה לטיפול בהתנהלות עסקים בכל הקשור להתנהגות המפלה כלפי המבלים במקום העסק. לפיכך, מוצע לקבוע כי הפליה אסורה ופרסום מודעה מפלה לפי החוק ייחשבו כהפרת תנאי מתנאי רישיון העסק של אותו מפר. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/22/252; פ/23/1453), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גיידא רינאוי זועבי (פ/24/1339), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/1970) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/24/2219).

הצעת החוק זהה לפ/24/2219 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 58.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.